МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.06.10 № 03/1209

танай _____-ны № _____-т

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ,БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН САЙД Э.БАТ-АМГАЛАН ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Барилгын тухай хуулийн шинэчилэн найруулгын төсөл, үзэл баримтлал, бусад холбогдох баримт бичигтэй танилцлаа.

Хуулийн төсөл нь үзэл баримтлалд дурдсан хүний аюулгүй байдал, ил тод байдал, хариуцлагын тогтолцоог хангах суурь зарчмуудтай нийцэж байх ба хуулийн төслийг зарчмыг хувьд дэмжиж дараах саналыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Хуулийн төсөлд барилгын ажлын явцад хүн гэмтэх, амь насаа алдах, барилга нурах зэрэг осол гарсан тохиолдолд түүнийг хэн, хэрхэн мэдээлэх, бүртгэх, шалтгааныг тогтоох талаар бие даасан зохицуулалт байхгүй, барилга, байгууламжийн техникийн улсын хяналтын чиг үүргийг тоочихдоо ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох тухай товч дурдсан ч ослыг тодорхой хугацаанд эрх бүхий байгууллагад заавал мэдэгдэх үүрэг, хүний амь нас, эрүүл мэндэд шууд аюул учирсан үед барилгын ажлыг нэн даруй зогсоох эрх хэмжээ, давтан ослоос урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн арга хэмжээний зохицуулалт тодорхойгүй байна.

Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүний эрхийн хорооны 2018 оны 36 дугаар Ерөнхий зөвлөмжийн 7 дугаар зүйлд “Оролцогч улсуудын амьд явах эрхийг хүндэтгэх, хангах үүрэг нь урьдчилан таамаглах боломжтой аюул заналхийлэл болон хүний амь насанд эрсдэл учруулж болзошгүй нөхцөл байдалд нэгэн адил хамаарна. Эдгээр аюул заналхийлэл, эрсдэлтэй нөхцөл байдлын улмаас хүний амь нас хохироогүй байсан ч оролцогч улсууд Пактын 6 дугаар зүйлийг зөрчсөнд тооцогдож болно.”[1] гэж заасан байдаг.

Энэ нь амьд явах эрхийг хамгаалах төрийн үүрэг нь зөвхөн аюулыг таслан зогсоохоор хязгаарлагдахгүй, осол гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүргийг давхар агуулдаг болохыг харуулж байна.

Иймд ослыг тогтоосон хугацаанд заавал мэдээлэх, шууд аюул учирсан бол ажлыг түр зогсоох, ослын шалтгааныг тогтоож, үр дүнг нэгдсэн санд бүртгэх, хариуцлагыг холбогдох хууль тогтоомжтой уялдуулан тодорхой болгох шаардлагатай байна.

2. Хуулийн төслийн 45 дугаар зүйлийн 45.1.7-д Барилга, байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах, төлөвлөхдөө зэргэлдээ орших барилга, байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг алдагдуулахгүй, оршин суугчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг

[1] https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/CCPR_C_GC_36.pdf

1500201173

зөрчихгүй байх шаардлагыг хангасан байх, 46 дугаар зүйлийн 46.2.2-т Барилгын төлөвлөлтийн даалгаврыг олгох, батлахдаа зэргэлдээ орших барилга, оршин суугчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх нөхцөлийг харгалзах, 47 дугаар зүйлийн 47.3.5-д Ерөнхий архитектор төлөвлөлтийн даалгаварт зэргэлдээ орших барилга, байгууламжийн өнгө төрхөд нийцтэй байдал, тэдгээрийн нарны ээвэрлэлт, байгалийн гэрэлтүүлгийн норматив хэмжээ зөрчихгүй байх хязгаарлалтын шаардлагыг тодорхой зааж батална гэж тус тус заасан нь захиалагч, гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд чиглэсэн байх бөгөөд эрх нь хөндөгдсөн иргэн, хуулийн этгээд барилгын төлөвлөлт, зөвшөөрлийн талаар санал гаргах, мэдээлэл авах, гомдол гаргах зохицуулалт байхгүй байна.

Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны 1991 оны 4 дүгээр Ерөнхий тайлбарын 8 дахь хэсгийн f-д "Зохистой орон байр нь ажил хөдөлмөр эрхлэх эрүүл ахуйн үйлчилгээ авах, сургуульд хамрагдах, хүүхдээ асруулах төв болон нийгмийн бусад үйлчилгээ хангамжаас хүртэхүйц байдлаар байрших ёстой. Энэхүү шаардлага нь том хот болоод хөдөөгийн жижиг газар аль алинд нь ижил хэрэгжих ёстой. Хөдөө орон нутгийн хувьд ажилдаа ирэх, очих зардал нь ядуу гэр бүлийн хувьд нэмэлт ачаа болдог. Үүнтэй нэгэн адилаар орон сууц нь оршин суугчдын эрүүл ахуйд хортойгоор нөлөөлөх бохирдсон газар болоод бохирдолтын эх үүсвэртэй шууд холбоотой газар баригдах ёсгүй."[2] гэж заасан байдаг.

Төрөөс төлөвлөлт хийх, барилга барих зөвшөөрөл олгох, эсвэл газар зохион байгуулалт хийхдээ үйлдвэрийн бүс, хогийн цэг, хөрс болон агаарын өндөр бохирдолтой бүсэд орон сууцны хороолол бариулахгүй байх, иргэдийг эрсдэлтэй орчинд амьдрахаас сэргийлэх хууль эрх зүйн болон бодит алхмуудыг хийх үүрэг хүлээсний хувьд барилгын төлөвлөлтийн даалгавар, загвар зургийг батлахаас өмнө зэргэлдээх газар, барилгын өмчлөгч, эзэмшигч, оршин суугчдад мэдэгдэж, тэдгээрээс тодорхой хугацаанд санал авах, барилгын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол гаргах, хариу өгөх зохицуулалтыг Иргэний хууль, Хот байгуулалтын тухай хуультай давхардуулахгүй, зөрчил үүсгэхгүйгээр тусгаж хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах нь зүйтэй.

3.Хуулийн төслийн 9 дүгээр зүйлд Барилга байгууламжид тавигдах хүртээмжийн шаардлага болон шаардлагыг заавал хангах барилга, байгууламжийг нэрлэн заасан боловч хүртээмжийн шаардлага хангаагүй зураг төслийг батлахгүй байх, барилга эхлүүлэх зөвшөөрөл олгохгүй байх, ашиглалтад хүлээн авахаас татгалзах үндэслэлийг нарийвчлан тусгаагүй байна.

Тодруулбал, хуулийн төслийн 53 дугаар зүйлийн 53.2-т магадлалын хамрах хүрээг "төлөвлөлт, үндсэн бүтээцийн бат бэх, газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлт, технологийн шийдэл, норм нормативын шаардлага, хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, төсөвт өртөг" гэж, хуулийн төслийн 56.2-т барилгын зөвшөөрөл олгохоос татгалзах үндэслэлийг "загвар зураг төсөл, төлөвлөлтийн даалгавар зөрчигдсөн, баримт бичгийн бүрдэл дутуу, зөвлөх бүртгэлгүй, гүйцэтгэгч зөвшөөрөлгүй" гэж, хуулийн төслийн 60.8-д ашиглалтад оруулахаас татгалзах үндэслэлийг "баримт бичгийн бүрдэл хангаагүй, биет үзлэг шалгалт хийхэд саад учруулсан, биет үзлэгээр шаардлага хангаагүй, зөвшөөрлийн шаардлага хангаагүй" гэж, хуулийн төслийн 60 дугаар зүйлийн 60.1-т ашиглалтад оруулахаас өмнө "барилга, байгууламжийн ажил нь төлөвлөлтийн даалгавар, зураг төслийн дагуу баригдсан, дэд бүтцэд холбогдсон, түүнийг шалгаж туршсан, галын системийг шалгаж туршсан, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг шалгаж туршсан байх шаардлагыг хангасан байх гэж тус тус тодорхойлсон байна.

---

[2] https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/CG4_ru.pdf

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай конвенцийн 9 дүгээр зүйлд "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бие даан амьдрах, амьдралын бүхий л хүрээнд бүрэн дүүрэн оролцох боломжийг бий болгох зорилгоор оролцогч улсууд нь хөдөө орон нутаг, хот суурин газрын хаана ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусдын нэгэн адил өөрийг нь хүрээлэн буй орчин, тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо тухайлбал, мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, систем болон нийтэд нээлттэй үйлчлэх буюу зориулагдсан бусад төрлийн объект, үйлчилгээг хүртэх явдлыг хангахад чиглэсэн зохих арга хэмжээ авна"[3] гэж заасан. Энэ нь одоо байгаа хүртээмжийн шаардлага хангаагүй объектыг үе шаттай засах үүргийг тусгасан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хорооны 2014 оны 2 дугаар Ерөнхий тайлбарын 14 дүгээр зүйлд заасан "Нийтийн хэрэгцээнд зориулагдсан буюу нийтэд нээлттэй байгаа одоогийн обьект, барилга байгууламж, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тулгарч буй саад тотгорыг бүрэн хүртээмжтэй болгох зорилгын дор шат дараатай, системтэйгээр, хамгийн гол нь тогтмол хяналт шалгалтын үндсэн дээр үе шаттайгаар арилгах ёстой"[4] гэсэн заалттай нийцнэ.

Иймд барилгын зураг, төсөв боловсруулж батлах үе шатнаас эхлэн явцын болон ашиглалтад хүлээн авах бүхий л үе шатанд оруулахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан, жирэмсэн эмэгтэй, хүүхэдтэй хүн, хүүхдийн хүртээмжийн шаардлага хангасан эсэхийг заавал хянах, одоо ашиглагдаж буй нийтийн зориулалттай барилга, байгууламжийг хүртээмжтэй болгох шилжилтийн зохицуулалтын хугацаа, санхүүжилт, хариуцагчийг тус бүр тодорхойлох, хяналт, хариуцлагын механизмыг тогтоох шаардлагатай.

4.Хуулийн төслийн 79 дүгээр зүйлд заасан цахим мэдээллийн нэгдсэн санд мэргэжилтний хувийн мэдээллийг бүртгэх, түүнийг нийтэд нээлттэй байлгах тухай зохицуулалт нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж болзошгүй байх бөгөөд нийтэд нээлттэй мэдээлэл болон хамгаалбал зохих хувийн мэдээллийн зааг, хувийн мэдээллээ залруулах эрх, мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд хүлээх хариуцлагын талаар орхигдуулсан байна.

Энэ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас 2018 онд баталсан "Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалал болон хувийн мэдээлэл хамгаалах зарчмууд"-д тусгагдсан зорилгод хүрэхэд шаардлагатай хамгийн бага хэмжээний мэдээлэл боловсруулах буюу "тохирсон болон зайлшгүй байх" зарчимтай зөрчилдөж байна.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай болон ХЭҮК-оос хийсэн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагын механизмын үнэлгээгээр "өнөөгийн хурдацтай хөгжиж буй нийгмийн харилцаанд хувийн мэдээллийн халдашгүй байх эрхийг хууль тогтоомжийн хүрээнд бүрэн хангаж чадахгүй байна. Монгол Улсад Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн зөрчилд эрүүгийн, зөрчлийн хариуцлага хүлээлгэх зохицуулалт тун хангалтгүй байна" гэж дүгнэсэн.

Иймд цахим мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхдээ ашиглах технологи, цуглуулах өгөгдөл, мэдээлэл, хадгалах хугацаа, мэдээлэл устгах нөхцөл, цуглуулсан, ашигласан, устгасан өгөгдөл, мэдээлэлд хяналт тавих эрх бүхий этгээд, хяналт хэрэгжүүлэх зохицуулалт, хамаарах бусад баримт бичиг зэрэг харилцааг Хүний хувийн мэдээлэл

---

[3] https://mlsp.gov.mn/uploads/files/186924b7c9448142182ac9ad7d5598b4187d7c00.pdf

[4] https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/book/General%20Comment%20No.%202%20Eng.pdf

хамгаалах тухай хуульд нийцүүлсэн журмаар нарийвчлан зохицуулах агуулгыг хуульд тусгах шаардлагатай.

5.Хуулийн төслийн 64 дүгээр зүйлийн 64.9-д “Энэ зүйлийн 64.6, 64.7-д заасан хариуцлага хүлээлгэх хүсэлтийг гүйцэтгэгч, ашиглагч, захиалагч хамтран, эсхүл аль нэг тал энэ хуульд заасан Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлд гаргана.” гэж заасан боловч Маргаан хянан шийдвэрлэх зөвлөлийг байгуулах эрх бүхий этгээд, зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, харьяалал, ажиллах журмыг тогтоосон зохицуулалт байхгүй байна. Иймд уг зөвлөлийн эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох.

6.Хуулийн төслийн 70 дугаар зүйлийн 70.2-т “Энэ зүйлийн 70.1-д заасан үндэслэл тогтоогдсон тохиолдолд аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хотын Захирагч тухайн барилга, байгууламжийг буулгах шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.” гэж заасан боловч уг шийдвэрийг гаргахаас өмнө өмчлөгч, эзэмшигчид мэдэгдэх, тайлбар гаргах боломж олгох, шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргах, гомдол гаргасан хугацаанд шийдвэрийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх гэх мэт оролцоог хангасан зохицуулалт байхгүй байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн хорооны 1997 оны 7, 9 дүгээр Ерөнхий тайлбарт“... урьдчилсан мэдэгдэл өгөх, шүүхэд хандах эрх нээлттэй байх нь зохимжтой...” гэсэн заалт[5], Захиргааны ерөнхий хуулийн урьдчилан мэдэгдэх, оролцоог хангах тусгай зарчмуудыг хангаж урьдчилан мэдэгдэх, тайлбар, гомдол гаргах зохицуулалтыг тусгах нь зүйтэй байна.

7.Хуулийн төслийн 63 дугаар зүйлд Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ, хүчитгэлийн талаар нарийвчлан хөндсөн боловч үер, газар гэсэлт, мөнх цэвдэг хайлах зэрэг уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэлийг барилгын байршил, бүтээцийн шийдэлд тооцох шаардлагыг нэмж тусгах шаардлагатай бөгөөд энэ нь барилга, байгууламжийн насжилтад эерэг нөлөөлөх ач холбогдолтой.

8.Барилгын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн дагалдах хууль болох Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд шөнийн цагаар дуу чимээ ихтэй техник хэрэгслийг ажиллуулан, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж, иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулан, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж байгаа тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг тусгах.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ

[5] https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1997/53063